



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 100/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית ברחוב סוקולוב 40 תל אביב
ע"י חברי הנציגות יואל פציוק, אריק אופק ועדנה לברן
מרחוב סוקולוב 40 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעת: קרן חדר ת.ז. 025673898
ע"י ב"כ עוה"ד תמר בן ישראל
מרחוב ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון קומה 10
ת.ד. 18198 תל אביב

פסק דין

התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 40 בתל אביב הבנוי על חלקה מספר 356 בגוש 6214 (להלן: "הבית").

הנתבעת הינה בעלים של דירה הנמצאת בקומת הגג של הבית.

לטענת התובעת, הנתבעת פלשה לרכוש המשותף והטמיעה לתוך שטח דירתה חלק ממנו. כן השתלטה הנתבעת על חלק מחדר כביסה משותף וחדר המדרגות. לפיכך נתבקש צו עשה המורה לנתבעת להחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

טענות הנתבעת בתמצית הן כי הבניה בוצעה לפני למעלה מ-30 שנה וחריגה דומה של שכן בבניין הגיעה לכדי הסדר כספי בין בעלי הדירות. לטענתה, יש להחיל דין דומה לעניינה כפי שהוחל בנוגע לשכן. כן היא טוענת כי התביעה התיישנה, ניתנה לה רשות שימוש בלתי הדירה, לא נעשה על ידה כל שימוש באחוזי בניה ואין יריבות בין התובעת לבינה.

בדיון מיום 16.09.10 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן:

"אנו מסכימים כי לסילוק התביעה יפסוק המפקח סכום לפיצוי אשר ישולם ע"י הנתבעת לתובעת בגין השימוש שנעשה ע"י הנתבעת ברכוש המשותף. לצורך כך נבקש כי ימונה שמאי מטעם המפקח אשר יבחן את גודל הדירה המקורי בהתאם להיתר הבנייה ושטרי החכירה ואת גודל התוספות לדירת הנתבעת. השמאי יבחן גם האם הייתה גישה לגג עליו נבנו התוספות לפני ביצוען ומהיכן. בנוסף, יבחן השמאי האם נעשה שימוש בזכויות בניה ע"י הנתבעת ובכמה. לאור הנתונים שלעיל, יקבע השמאי שווי השוק של הזכויות בגג בהם עושה שימוש הנתבעת כתוספות לדירתה וכן, דמי שימוש בזכויות הנ"ל. הצדדים יישאו בחלקים שווים בעלות חוות דעת המומחה. התובעת תפנה לכל בעלי הדירות בבית לקבל הסכמתם בכתב להסדר האמור. היה ותתקבל ההסכמה, תישלח הודעה בהתאם למפקח עם העתק ישירות לב"כ הנתבעת וימונה שמאי כאמור."



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 100/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהחלטתי מיום 16.09.10 נתתי תוקף של החלטה להסדר הדיוני האמור.

ביום 30.12.10 הודיעה התובעת כי בידה הסכמות של בעלי הדירות להסדר הדיוני האמור וביום 02.01.11 מיניתי את השמאי גיל יזרעאלי בהתאם להסכמת הצדדים כאמור.

ביום 08.02.11 הוגשה הודעה משותפת מטעם הצדדים לפיה התחייבה התובעת להמציא את ההסכמות החסרות של בעלי הדירות וכן להגיש הסכמות חתומות ומאומתות על ידי עו"ד. הצדדים הודיעו כי "שני הצדדים מסכימים כי ביצוע פסק הדין של המפקח ותשלום הפיצוי שייפסק לבניין יתקבל רק לאחר השלמת שלב זה ופועלים במרץ להשלמת ההליך במהרה".

ביום 05.04.11 נתקבלה חוות דעתו של השמאי יזרעאלי.

כל שנותר לי, אם כן, הוא לקבוע את סכום הפיצוי אשר ישולם על ידי הנתבעת לתובעת בגין השימוש המבוצע על ידי ברכוש המשותף.

לטענת התובעת, הנתבעת עושה שימוש במספר שטחים ברכוש המשותף - 23.17 מ"ר בפאה הדרום מערבית של הגג, שטח של 5.152 מ"ר בשטח חדר הכביסה וחלק מחדר המדרגות ושטח של 3.80 מ"ר בסגירת המרפסת הדרומית. השטחים הנ"ל הוטמעו לתוך דירת הנתבעת כחלק בלתי נפרד מדירתה. לטענת התובעת, רק לאחר ביצוע עבודות הטמעת השטחים לתוך שטח הדירה נחסמה הגישה לשטחים הנ"ל. התובעת טוענת כי הנתבעת רכשה את דירתה כאשר היא מודעת לכך שהדירה בנויה תוך פלישה לרכוש המשותף ושילמה, בשל כך, מחיר מופחת. התובעת מבקשת גם כי הנתבעת תחויב בתשלום מחצית מסכום שכה"ד שגבתה במהלך השנים אשר נובע מהרחבת דירתה על חשבון הרכוש המשותף.

הנתבעת טוענת כי בניית דירתה, במצבה, כפי שהיא כיום, בוצעה לפני כ- 30 שנה, והיא רכשה את הדירה במצבה זה. לטענת התובעת, השטח נשוא המחלוקת הינו בגודל של 22 מ"ר לכל היותר והגישה אליו אפשרית רק מתוך דירתה. לטענתה, אין כל רלבנטיות לגובה מחיר הרכישה ואין התובעת זכאית למחצית מדמי השכירות, הן מאחר וגובהם של אלו נמוך מהנטען על ידי התובעת והן כי אין כל הצדקה עניינית לטענה זו.

מחוות דעתו של השמאי יזרעאלי עולות המסקנות שלהלן בתשובה לשאלות שהוצגו בפניו בהחלטתי על מינויו מיום 02.01.11:

1. גודל דירת הנתבעת המקורי היה 32 מ"ר.
2. שטח התוספת לדירת הנתבעת הינו כ- 6 מ"ר על חשבון חדר הכביסה בהיתר המקורי ועוד שטח של כ- 21 מ"ר על חשבון גג הבית. שטח התוספת לדירת הנתבעת על חשבון הרכוש המשותף הינו בשיעור של כ- 27 מ"ר.
3. בהתאם להיתרי הבניה תוכננה גישה ישירה לגג מחדר הכביסה ומדירת הגג הצפונית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 100/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

4. הבינוי שבוצע בדירת הנתבעת אינו גורע מזכויות הבניה הקיימות בחלקה מאחר שלדירות הגג מוקנות זכויות בניה ספציפיות שאינן ניתנות להעברה לקומות אחרות בשטח של כ- 15 מ"ר.

5. שווי השוק של זכויות הבניה והגג בהם עושה הנתבעת שימוש - 166,500 ₪.

6. שווי דמי השימוש - 700 ₪ לחודש.

חוות דעתו של השמאי יזרעאלי מפורטת ומנומקת כדבעי.

בסיס לחוות דעתו משמש המידע התכנוני הרלבנטי (תוכניות מתאר והיתרי הבניה). כן ביקר השמאי בדירת הנתבעת וערך מדידה פיזית.

השמאי יזרעאלי גם ערך ריכוז לנתוני עסקאות השוואה מהן חילץ שווי מ"ר רצפה בנוי ובעקבותיו שווי מ"ר רצפה מבונה קרקע בקומת הגג ושווי גג תפוס. אחוזי ההפחתה אשר נשקלו על ידי השמאי מקובלים וסבירים ואין לי אלא לקבל את הערכת שווי הרכוש המשותף התפוס ע"י הנתבעת (על פי המצב התכנוני הקיים), כמפורט בתחשיב השומה שבסעיף 13 לחוות הדעת, בסך של 166,500 ₪.

מחוות הדעת עולה כי השטח הבנוי בפועל על גג הבית המשותף הינו כ- 21 מ"ר מתוכו רק עבור שטח של כ- 9 מ"ר קיימות זכויות בניה. לאור האמור העריך השמאי את יתרת השטח, כאמור בסעיף 13 לחוות הדעת, על פי שווי גג משותף תפוס.

דעתי היא כי בנסיבות דנן יש ליתן פיצוי נוסף לתובעת, מעבר לקביעת השמאי. השימוש בפועל שעושה הנתבעת בשטח הגג אינו כ"גג תפוס" אלא כשטח עיקרי בדירתה ועל כך עליה לפצות את התובעת. מאידך, ברור כי בנסיבות אלה לא ניתן לחייבה במלוא השווי המוערך למ"ר רצפה מבונה.

על דרך האומדן ובהתבסס על הנתונים המפורטים בחוו"ד השמאי יזרעאלי, יתווסף לסכום הפיצוי סך של 20,000 ₪ בגין מרכיב זה.

אדגיש גם כי בפניו של השמאי יזרעאלי עמדו חוות הדעת מטעם הצדדים ומסקנותיו בחוות דעתו נקבעו גם לאחר שקילת חוות דעת הצדדים.

לאור האמור בחוות הדעת של השמאי יזרעאלי, אין בידי לקבל את טענות התובעים בדבר פיצוי בגין שטח סגירת המרפסת בדירת הנתבעת.

מחוות הדעת עולה כי גם בדירות אחרות בבית נסגרו מרפסות. כמו כן, המרפסת מהווה חלק משטח הדירה במקור ואין בסגירתה משום השתלטות על הרכוש המשותף. מחוות הדעת עולה כי גם אין בסגירתה משום גזילה משמעותית של זכויות בניה עודפות מעבר לחלקה היחסי של דירת הנתבעת בזכויות הבניה הקיימות בבית על פי המצב התכנוני (ר' סעיף 9.2 לחוות הדעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 100/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המידות המפורטות בחוות דעת השמאי יזרעאלי בנוגע לחדר הכביסה ולחלק הגג המשותף שסופח לדירת הנתבעת, נקבעו על פי מדידה בפועל והשוואה להיתר הבניה המקורי של הבית. מידות אלו דומות גם למידות אשר הוערכו או נמדדו על ידי השמאים מטעם הצדדים ולפיכך אין לי אלא לקבלן.

אין גם בסיס לטענת התובעת כי יש לחייב את הנתבעת בתשלום מחצית דמי השכירות שנגבו על ידה בגין דירתה. מאידך, כן יש מקום להוסיף לשווי הזכויות גם פיצוי בגין השימוש הייחודי והבלעדי שעשתה הנתבעת ברכוש המשותף כחלק מדירתה, מאז רכשה את הזכויות בה.

לא מצאתי בטענה כי הבניה נעשתה לפני שנים רבות הצדק להפחית את הסכום שבו תחויב הנתבעת לשלם בגין השימוש ברכוש המשותף. דווקא העובדה כי נעשה שימוש כנ"ל במשך שנים, מלמדת כי, למעשה, המדובר בהתעשרות שלא כדין של בעלי הדירה לדורותיהם, על חשבון בעלי הדירות בבית, המצדיקה את חיוב הנתבעת בתשלום תוספת פיצוי בגין השימוש על ידה בפועל כאמור.

האיזון הנכון בהקשר זה הוא בחיוב הנתבעת בתשלום נוסף בסך גלובלי של 20,000 ₪ (בהתבסס על גובה דמי השימוש המוערכים על ידי השמאי יזרעאלי).

לא מצאתי גם מקום להפחית את תשלום הפיצוי הכולל לאור טענת הנתבעת בדבר אפשרות הגישה הבלעדית לגג מדירתה. בהתאם לחוות דעת יזרעאלי והיתר הבניה שהוצג על ידו, לגג גישה הן מהדירה הצפונית ובעיקר מחדר הכביסה המשותף אשר אמור היה להיבנות. משאוחד חדר הכביסה לדירת הנתבעת, סופח, למעשה, גם הגג המשותף לדירה זו. משכך, העובדה שכיום אין גישה לגג המדובר אלא מדירת הנתבעת איננה אלא תולדה של סיפוח חדר הכביסה המשותף לדירתה.

לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך כולל של 206,500 ₪ בגין השימוש המבוצע על ידה ברכוש המשותף בבית.

הסכום הנ"ל הינו סכום כולל וחד פעמי לפיצוי בעלי הדירות בבית בגין השימוש בעבר ובעתיד ברכוש המשותף אשר הוטמע כחלק מדירת הנתבעת כאמור.

בהתאם להודעת הצדדים מיום 08.02.11 כאמור, הסך הנ"ל ישולם על ידי הנתבעת בתוך 21 יום מיום שהתובעת תמציא הסכמות חתומות כמפורט בסעיף 3 להודעת הצדדים הנ"ל.

לסך הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום שנועד לתשלום כאמור ועד למועד התשלום בפועל.

מובהר בזה כי הסכום שנפסק לעיל הינו עבור כלל יחידות הבית. ככל שתתקבל החלטה של בעלי הדירות לחלק את התשלום בניהם, אזי שגם הנתבעת תהיה זכאית לקבל את חלקה היחסי בסכום האמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 100/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 601 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 07.03.10, ועד למועד התשלום בפועל.

בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין, אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה בספרי המקרקעין על חלקה 356 בגוש 6214 כלהלן: "קיים פסק דין בפני המפקח על רישום מקרקעין בתיק 100/10 בדבר אישור שימוש בשטח של 21 מ"ר בגג הבית ובחדר כביסה בשטח של 6 מ"ר".

מובהר בזה כי היה והנתבעת לא תשלם את סכום הפיצוי כפי שנקבע, תמחק ההערה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום, א' אייר תשע"א, 05 מאי 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב